الباب الرابع: في حد شارب الخمر، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه :

١- تعريف الخمر :

الخمر لغة : كل ما خَامَرَ العقل ، أي غطاه من أي مادة كان .

وشرعاً : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره ، أو مطبوخاً أو غير مطبوخ . والسُّكْر : هو اختلاط العقل ، والمُسْكِر : هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران ، والسكران : خلاف الصاحي .

٢- حكمه :

حكم الخمر التحريم ، وكذا سائر المسكرات ، فكل مسكر خمر ، فلا يجوز شرب الخمر ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، وشربه كبيرة من الكبائر ، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة :٩٠] .

فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم .

ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ﷺ قال : (كل شراب أسكر فهو حرام)[١] . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام)[٢] . والأحاديث في تحريمها ، والتنفير منها ، كثيرة جداً تبلغ التواتر . وقد أجمعت الأمة على تحريمها .

٣- الحكمة في تحريم الخمر :

لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة ، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات ، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل ، وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين ، وتصد عن الصلاة ، وعن ذكر الله ،

---

(١) رواه البخاري برقم (٥٥٨٥) ، ومسلم برقم (٢٠٠١) .

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٠٣)-٧٥ .